



दफा २० को उदफा (४) सँग सम्बन्धित
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित

एभरेष्टकीट कम्पनी प्रा. लि.

को

नियमावली

परिच्छेद — १

प्रारम्भिक

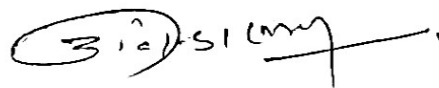
१. कम्पनीको नाम: यस कम्पनी को नाम एभरेष्टकीट कम्पनी प्रा. लि. हुनेछ । अंग्रेजीमा Everestkit Company Pvt. Ltd. हुनेछ ।
२. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय: यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३२ मा रहने छ ।
३. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,—
 - (क) “ऐन” भन्नाले कम्पनी ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
 - (ख) “कार्यालय” भन्नाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
 - (ग) “कम्पनी” भन्नाले एभरेष्टकीट कम्पनी प्रा. लि. सम्झनु पर्छ ।
४. कम्पनीको उद्देश्य: कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्धपत्रको दफा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद—२

शेयर पूँजी तथा ऋण

५. शेयरको अंकित मूल्य: यस कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रु. १००/- हुनेछ ।
६. शेयर बिक्री वा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था:
 - (१) कम्पनीको शेयर चल सम्पत्ति सरह बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सकिनेछ ।

प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने
नामथर : कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय
मिति : २०८३-०४-२५



- (२) कम्पनीको शेयरधनीले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरेमा शेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो शेयर दायित्व खारेज गर्नको निमित्त ऐन बमोजिम कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
- (३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेमा कम्पनीले निवेदन परेको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो दर्ता किताबमा निवेदकको नाममा शेयर दर्ता गर्नेछ ।
- (४) उपनियम (२) बमोजिमको शेयर खरिद बिक्री भएकोमा त्यसरी खरिद बिक्री भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
७. शेयरको प्रमाण पत्र: (१) कम्पनीको शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयरवापत कम्पनी सचिव वा शेयरधनीले अधिकार प्रदान गरेको व्यक्तिको सही र कम्पनीले आफ्नो कारोवारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छाप लागेको शेयर प्रमाण पत्र दिइनेछ ।
८. शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कुरा: शेयरधनीको निर्णयबाट ऐन बमोजिम शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सकिनेछ ।
९. ऋण उठाउने कुरा: प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय वा कारोवार सञ्चालन गर्नको लागि ऋण उठाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद ३

साधारण सभा तथा सञ्चालक समिति

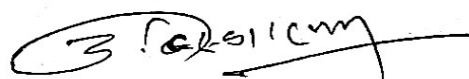
१०. साधारण सभा: यस कम्पनीको साधारण सभा हुने छैन र साधारण सभाले गर्ने सबै काम शेयरधनीको लिखित निर्णयद्वारा हुनेछ ।
११. सञ्चालक समिति: यस कम्पनीमा सञ्चालक समिति रहने छैन र शेयरधनी आफैले सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम गर्नेछ ।

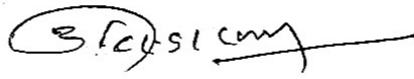
परिच्छेद -४

हिसाबकिताब, लेखा तथा लेखापरीक्षण

१२. कम्पनीको हिसाबकिताब, लेखा र लेखापरीक्षण:

(१) यस कम्पनीको लेखा तथा हिसाबकिताब प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखा मापदण्ड अनुरूप तयार गरिनेछ ।





(२) कम्पनीले राख्नुपर्ने हिसाबकिताबमा प्रति दिनको कारोवार स्पष्ट देखिने गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नुपर्नेछ।



(३) ऐन बमोजिम तोकिएको रकम भन्दा बढी रकमको बार्षिक कारोवार भएको आर्थिक वर्षमा कम्पनीले आफ्नो हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भएमा कम्पनीले ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ। त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कम्पनीले निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाबकिताब र लेखाबाट कम्पनीको वासलात, नाफानोक्सानीको हिसाव एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कार्यालयलाई र कम्पनीलाई दिनेछ।

परिच्छेद -५

विविध

१३. कम्पनी सचिव: यस कम्पनीमा कम्पनी सचिवको नियुक्ति हुने छैन।

१४. कम्पनीको छाप: कम्पनीको कारोवारसँग सम्बन्धित लिखतहरूमा कम्पनीको छाप प्रयोग गर्नेछ। यस्तो छाप कम्पनीको शेयरधनी वा निजले अधिकार दिएको व्यक्तिको जिम्मामा रहनेछ।

१५. कम्पनी गाभिने व्यवस्था:

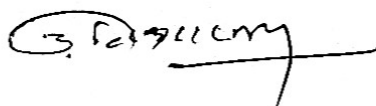
(१) यो कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनी गाभिन सक्नेछ।

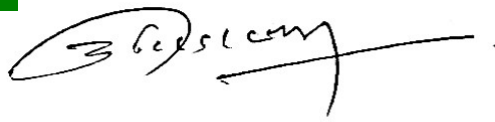
(२) यो कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीमा गाभ्नु परेमा कार्यालयको स्वीकृति लिई गाभ्न सकिनेछ।

१६. कम्पनीको खारेजी:

(१) यो कम्पनी स्वेच्छाले खारेज हुन चाहेमा कम्पनी खारेजी गर्ने सम्बन्धमा शेयरधनीले निर्णय गरी सोको सात दिनभित्र ऐन अनुसार पेश गर्नुपर्ने लिखतहरू कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेजीको निर्णय गर्दा खारेजीको कामका लागि एक वा एकभन्दा बढी लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। त्यसरी नियुक्त भएको लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक शेयरधनीले तोकेबमोजिम हुनेछ।





(३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनी खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही गर्नेछ

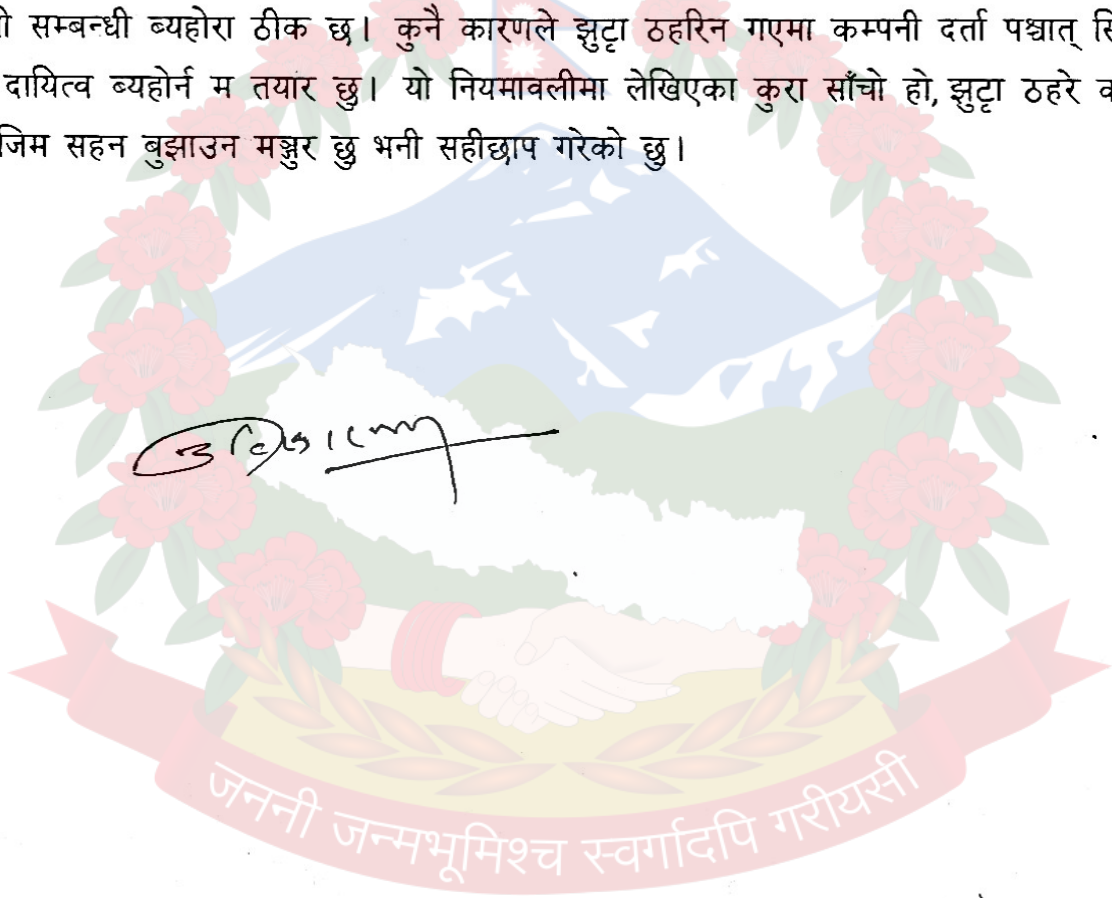
१७. कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा: कुनै व्यवस्था नभएको।

१८. अन्य आवश्यक कुरा: नभएको।

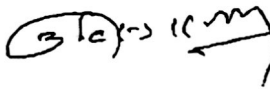
१९. नियमावली संशोधन भएमा लागू हुने अवस्था: यस नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा शेयरधनीले निर्णय गरी सो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ।

२०. नियमावली बाझिएको हदसम्म निष्कृय हुने: यस नियमावलीमा लेखिएका कुराहरु ऐन, अन्य प्रचलित कानून वा प्रबन्धपत्रसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछन्।

२१. संस्थापकले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण: म एभरेष्टकीट कम्पनी प्रा. लि. को संस्थापकले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेको छु। यो नियमावलीमा उल्लेखित नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, मैले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी ब्यहोरा ठीक छ। कुनै कारणले झुट्टा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व ब्यहोर्न म तयार छु। यो नियमावलीमा लेखिएका कुरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छु भनी सहीछाप गरेको छु।






संस्थापकको नाम, ठेगाना र सहिछाप	बाबु/पति को नाम	नागरिकता प्रमाणपत्र र नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला/विदेशी भए राहदानी नं.	लिखित कवुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहिछाप	साक्षीको नागरिकता को प्रमाणपत्र नं. र जिल्ला
द  नाम: आबिस्कार पौडेल ठेगाना: कपिलाकोट -०९ जिल्ला: सिन्धुली (हालको ठेगाना: मरिण-०६)  दा.  बा.	राज कुमार पौडेल	जि .प्र .का सिन्धुली ना. प्र.न. २०-०९-७२-०२३२६	२५०००	द  नाम: अन्नजली श्रेष्ठ ठेगाना: जनकपुरधाम-१६, धनुषा	जि .प्र .का धनुषा ना. प्र.न. १७-०९-७८-०८९२७

मस्यौदाकार :-

अधिवक्ता गंगा देवी श्रेष्ठ

प्रमाणपत्र संख्या: ३४३४

इति संवत् २०८३ साल ०९ महिना २० गते रोज ०९ शुभम् ।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

